



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº RJ2016/817 (19957.000743/2016-84)

Data do julgamento: 25/06/2019

Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

Acusados: Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho

José Alfredo Cruz Guimarães

José Maria Teixeira Costa

Antonio Tavares da Câmara

Ementa: Manutenção injustificada, entre 2010 e 2013, por parte dos administradores da Companhia de Participações Aliança da Bahia, de lucros retidos na AGO 2009 e não utilizados, naquele período, para os fins previstos no orçamento de capital que justificou a sua retenção, e sem terem proposto, às AGOs 2010, 2011 e 2012, a revisão do orçamento. Infração ao art. 109, I, c/c art. 196 da Lei nº 6.404/76. Multas. Extinção de punibilidade.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, com fundamento no art. 11 da Lei nº 6.385/76, decidiu:

1. aplicar ao acusado **José Alfredo Cruz Guimarães** a penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 100.000,00** (cem mil reais), por infração ao art. 109, I, c/c art. 196 da Lei nº 6.404/76, em razão da manutenção injustificada, entre 2010 e 2013, de lucros retidos na AGO 2009 e não utilizados, naquele período, para os fins previstos no orçamento de capital que justificou a sua retenção, e sem terem proposto, às AGOs 2010, 2011 e 2012, a revisão do orçamento;

2. aplicar ao acusado **José Maria Teixeira Costa** a penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 100.000,00** (cem mil reais), por infração ao art. 109, I, c/c art. 196 da Lei nº 6.404/76, em razão da manutenção injustificada, entre 2010 e 2013, de lucros retidos na AGO 2009 e não utilizados, naquele período, para os fins previstos no orçamento de capital que justificou a sua retenção, e sem terem proposto, às AGOs 2010, 2011 e 2012, a revisão do orçamento;

3. aplicar ao acusado **Antonio Tavares da Câmara** a penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 100.000,00** (cem mil reais), por infração ao art. 109, I, c/c art. 196 da Lei nº 6.404/76, em razão da manutenção injustificada, entre 2010 e 2013, de lucros retidos na AGO 2009 e não utilizados, naquele período, para os fins previstos no orçamento de capital que justificou a sua retenção, e sem terem proposto, às AGOs 2010, 2011 e 2012, a revisão do orçamento; e

4. Pela **extinção de punibilidade** em relação a **Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho** da infração ao art. 109, I, c/c art. 196 da Lei nº 6.404/76, em analogia ao art. 107, inciso I, do Código Penal.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c o art. 29, ambos da Lei nº 13.506/17, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 229 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.

Presente o advogado Rafael Salles, representante dos acusados.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez, Flavia Martins Sant'Anna Perlingeiro, Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 05/08/2019, às 13:39, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 05/08/2019, às 18:59, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor**, em 07/08/2019, às 09:49, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor**, em 08/08/2019, às 22:55, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 12/08/2019, às 17:24, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.cvm.gov.br/conferir autenticidade](https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade), informando o código



verificador **0802733** e o código CRC **BF762B02**.

This document's authenticity can be verified by accessing

https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0802733 and the "Código CRC" **BF762B02**.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2016/0817

Reg. Col. 0300/2016

Acusados: Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho
José Alfredo Cruz Guimarães
José Maria Teixeira Costa
Antonio Tavares da Câmara

Assunto: Retenção irregular de lucros sociais por administradores de Companhia.

Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

RELATÓRIO

I. Objeto

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador ("PAS") instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas ("SEP") para apurar a eventual responsabilidade de Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho ("Paulo Sérgio Tourinho"), José Alfredo Cruz Guimarães ("José Alfredo Guimarães"), **José Maria Teixeira Costa ("José Maria Costa")**, Antonio Tavares da Câmara ("Antonio Tavares"), em conjunto, "Acusados", administradores da Companhia de Participações Aliança da Bahia ("Aliança Participações" ou "Companhia"), por infração ao art. 109, I [\[1\]](#), c/c art. 196 [\[2\]](#) da Lei nº 6.404/1976.

II. Origem

2. O presente PAS originou-se do Processo CVM nº RJ2014/4384, aberto a partir de reclamação de acionistas da Aliança Participações protocolada em 22.4.2014, a respeito da proposta de destinação dos resultados do exercício social de 2013, apresentada pela administração da Companhia aos acionistas, que previa a prorrogação por mais um ano do orçamento de capital que justificou a retenção de lucros referente ao resultado do exercício de 2008.

III. Fatos

III.1. Destinação dos resultados entre 31.12.2008 e 31.12.2014

3. Em 29.4.2009, realizou-se a assembleia geral ordinária (“AGO 2009”) [\[3\]](#) da Aliança Participações, que deliberou sobre a destinação do resultado do exercício social de 2008, no qual foi apurado um lucro líquido de R\$ 396.395 mil, advindo prioritariamente da venda de sua participação na Companhia de Seguros Aliança do Brasil (“Aliança Brasil”) (fls. 42-48, Doc. SEI 0072893).
4. Acrescido de dividendos prescritos e da realização da reserva de reavaliação, totalizou-se um montante de R\$ 439.311 mil, cuja destinação foi dada pela assembleia, nos termos propostos pela administração da Companhia. Assim, a parcela de R\$ 14.643 mil compôs a reserva legal e o valor de R\$ 106.979 mil foi distribuído como dividendos.
5. O saldo remanescente, de R\$ 317.689 mil, foi objeto de retenção, nos termos do art. 196 da Lei nº 6.404/1976, com base em orçamento de capital com prazo de cinco anos. O orçamento elencava como aplicações dos recursos retidos o fortalecimento da atuação da Companhia na área de seguros, o desenvolvimento de projetos imobiliários futuros e o aporte de recursos na controlada Sociedade Anônima Hospital Aliança (“Hospital Aliança”), para prestação de serviços na área de saúde (fls. 18-21, Doc. SEI 0072875).
6. Na mesma data, assembleia geral extraordinária aprovou aumento de capital da Aliança Participações no montante de R\$ 290.737 mil, o que fez com que o lucro retido do exercício de 2008 totalizasse a quantia de R\$ 26.951 mil, que se somou ao saldo de R\$ 72.310 mil, então existente na conta de reserva de lucros.
7. Relativamente aos exercícios sociais de 2009, 2010, 2011 e 2012, conforme consolidado em tabela mais adiante, o saldo da reserva de lucros da Companhia sofreu acréscimos devido a retenções de lucros e decréscimos originados de absorção de prejuízos e de distribuição, a título de dividendos, de valores anteriormente retidos, o que levou a conta de reserva a registrar, após a assembleia geral ordinária de 2013 (“AGO 2013”), um saldo de R\$ 70.365 mil.
8. Posteriormente, em 30.4.2014, assembleia geral ordinária (“AGO 2014”) (fls. 42-48, Doc. SEI 0072893) aprovou a destinação do resultado do exercício social de 2013, nos termos da proposta da administração que foi objeto da reclamação que originou a apuração da SEP.
9. Apurou-se no exercício de 2013 um prejuízo de R\$ 11.215 mil, ou R\$ 10.861 mil após ajustes, que subtraído do montante de R\$ 70.365 mil em lucros retidos reduziu o saldo da reserva para R\$ 59.504 mil. Desse valor, a AGO 2014 aprovou a distribuição de R\$ 31.413 mil em dividendos e a manutenção de R\$ 28.091 mil retidos pelo prazo de um ano, em extensão ao orçamento de capital que vinha sendo executado nos últimos cinco anos, conforme antes mencionado.
10. Esta última retenção foi justificada no orçamento de capital apresentado pela administração à AGO 2014 em função da necessidade de capitalização do Hospital Aliança, com vistas à realização de reforma englobando ampliação de leitos e modernização de instalações (fls. 23-24, Doc. SEI 0072875).
11. Por fim, em 30.04.2015, a assembleia da Aliança Participações deliberou sobre a destinação dos resultados do exercício de 2014, no qual se apurou lucro R\$ 16.248 mil, após reserva legal, distribuído como dividendos juntamente com o saldo remanescente na reserva de lucros da Companhia, R\$ 17.732 mil, já que, do montante de R\$ 28.091 mil retido no exercício anterior, houve o aporte de R\$ 10.358 mil no Hospital Aliança.

12. A evolução do saldo da reserva de lucros da Companhia, entre 31.12.2008 e 31.12.2014, está resumida na tabela a seguir:

Tabela 1: Evolução do saldo da reserva de lucros da Aliança Participações (R\$ mil) ⁽¹⁾

AGO 2009 AGE 2009	Saldo inicial 31.12.2008		72.310
	Retenção inicial	317.689	
	Aumento de Capital	-290.737	
	Retenção final	26.952	
	Saldo após AGO		99.262
AGO 2010	Saldo inicial 31.12.2009		99.262
	Retenção	2.232	
	Saldo após AGO		101.494
AGO 2011	Saldo inicial 31.12.2010		101.494
	Retenção	19.687	
	Saldo após AGO		121.181
	Reversão para dividendos da retenção 2011	-19.687	
AGO 2012	Saldo inicial 31.12.2011		101.494
	Absorção prejuízo	-1.093	
	Reversão para dividendos da retenção 2006	-14.490	
	Saldo após AGO		85.911
	Saldo inicial 31.12.2012		85.911

AGO 2013	Reversão para dividendos da retenção 2007	-15.546	
	Saldo após AGO		70.365
AGO 2014	Saldo inicial 31.12.2013		70.365
	Absorção prejuízo 2013	-10.861	
	Reversão para dividendos reserva de lucros	-31.413	
	Retenção	28.091	
	Saldo após AGO		28.091
AGO 2015	Saldo inicial 31.12.2014		28.091
	Reversão para dividendos da retenção 2014	-17.733	
	Saldo após AGO (capitalizado no Hospital Aliança em 20.02.2015)		10.358

(1) Informações extraídas das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido da Companhia

III.2. Reclamação apresentada à CVM e dos esclarecimentos da Companhia e dos administradores

13. Em 22.4.2014, Patrimonial Mundo Novo Ltda. e HGT – Construção, Reforma e Manutenção de Imóveis Ltda. – EPP (“Reclamantes”) apresentaram reclamação à CVM a respeito da proposta de destinação de resultados aprovada na AGO 2014 (fls. 02-05, Doc. SEI 0072875).
14. Em especial, foi criticada a manutenção do montante de R\$ 28.091 mil como lucros retidos, pois o prazo de cinco anos previsto no orçamento de capital aprovado na AGO 2009 havia se esgotado e, dessa forma, todo o saldo de R\$59.504 mil, que após a absorção do prejuízo do exercício de 2013 remanesce como lucro retido em 31.12.2013, deveria ser distribuído aos acionistas como dividendos.
15. Além disso, nenhum dos investimentos previstos em 2009, elencados no item 5 supra, inclusive os relativos ao Hospital Aliança, teria sido realizado conforme planejado, e tampouco teriam sido atendidos os seus pedidos anuais de revisão do orçamento de capital. Os Reclamantes aduziram que a

Aliança Participações mantinha mais de R\$ 200.000 mil referentes a “caixa e equivalentes de caixa”, o que tornaria desnecessária a retenção de lucros.

16. Instada pela área técnica, a Companhia informou em 28.4.2014 que o orçamento aprovado na AGO 2009 objetivou, especialmente, melhorar a prestação de serviços de saúde por meio do Hospital Aliança, e que os recursos retidos não foram utilizados para finalidades diversas das aprovadas. Acrescentou que o teor do orçamento de capital deixava claro que os investimentos não seriam feitos imediatamente e que, inicialmente, os valores retidos seriam mantidos em aplicações financeiras (fls. 10-16, Doc. SEI 0072875).
17. A Companhia relacionou os aumentos de capital que, no período de cinco anos após a aprovação do orçamento, foram integralizados por ela no Hospital Aliança, e que totalizaram R\$28.000 mil, ressaltando, no entanto, que, nessas capitalizações “*não se utilizaram valores oriundos das reservas de lucros, privilegiando-se inicialmente outras fontes de recursos.*”

Tabela 2: Aumentos de capital no Hospital Aliança

Data	Aumento de capital (R\$ mil)
29.12.2009	R\$13.000
12.12.2012	R\$10.000
13.12.2012	R\$5.000
Total	R\$28.000

18. A Companhia alegou que, por ocasião da AGO 2014, os valores aportados no Hospital Aliança não seriam mais suficientes para a conclusão das mudanças projetadas na instituição, o que fez a administração propor a manutenção, por mais um ano, de parcela dos lucros retidos, paralelamente à distribuição de mais da metade do saldo da reserva existente em 31.12.2013.
19. Anexo à resposta, enviou à SEP um memorial descritivo e uma série de plantas baixas relativas a projetos de arquitetônicos e civis a serem realizados no Hospital Aliança, datados de 2013 (fls. 26-33, Doc. SEI 0072875; 1-14, Doc. SEI 0072876), acrescentando que se tratavam de projetos complexos, com exigências específicas de órgãos de fiscalização.
20. Declarou, também, que entre 2009 e 2013 foram distribuídos aos acionistas dividendos referentes tanto aos lucros dos exercícios quanto complementares, relativos a parcelas do lucro de exercícios anteriores, anteriormente retidas:

Tabela 3: Dividendos complementares distribuídos aos acionistas

Exercício	Dividendos	Saldo da reserva de
------------------	-------------------	----------------------------

EXERCÍCIO	complementares	lucros
2011	R\$19.687.000,00 ⁽¹⁾	R\$100.400.000,00
2012	R\$14.490.000,00 ⁽²⁾	R\$85.910.000,00
2013	R\$15.546.000,00 ⁽³⁾	R\$59.500.000,00

(1) Relativos ao exercício de 2010 (AGO de 10.06.2011); (2) Relativos ao exercício de 2011 (AGO de 30.04.2012); (3) Relativos ao exercício de 2007 (AGO e 30.04.2013)

21. Em nova manifestação, os Reclamantes disseram serem superficiais as plantas e memoriais enviados pela Companhia, desacompanhados de qualquer cronograma e datados de 2013, quando já haviam decorrido vários anos desde a retenção de lucros original, em 2009, e mais de um ano antes da apresentação da proposta de manutenção da retenção, na AGO 2014 (fls. 12-17, Doc. SEI 0072882).
22. Afirmaram nunca ter havido projeto a justificar a retenção e a administração estaria, por meio de alegações genéricas, sustentando uma possibilidade teórica de investimentos, que se consistiria em uma retenção indefinida de lucros. Alegaram também que a revisão anual do orçamento de capital prevista no §2º do art. 196 da lei nº 6.404/1976 somente seria permitida durante o prazo de vigência do orçamento, e não ao seu término, e que, dessa forma, o saldo não utilizado deveria ter sido distribuído na AGO 2014, após o fim do período de cinco anos aprovado na AGO 2009.
23. A Aliança Participações contestou essa afirmação, declarando que o projeto de ampliação do Hospital Aliança estava em estágio avançado, prestes a ser apresentado à Prefeitura de Salvador para a obtenção das autorizações necessárias, quando então seriam feitos os aportes necessários, reafirmando serem obras e com muitas exigências específicas, o que teria feito com que este projeto de investimento se prolongasse mais do que o previsto (fls. 20-27, Doc. SEI 0072882).
24. A Companhia ressaltou que os orçamentos de capital aprovados pelas assembleias traziam previsão expressa de que os recursos retidos deveriam ser inicialmente mantidos em aplicações financeiras e posteriormente investidos no hospital, de modo a tornar possível sua ampliação, e que os Reclamantes não poderiam interferir no processo de gestão da sociedade e tampouco poderia ser desrespeitado o princípio majoritário que rege as assembleias.
25. Após nova solicitação de esclarecimentos sobre os investimentos realizados no Hospital Aliança, a Companhia informou à SEP, em 22.10.2015, que, dos R\$ 28.091 mil retidos na AGO 2014, somente houve o aporte de R\$ 10.358 mil na instituição de saúde, na data de 23.02.2015, aplicados em reformas físicas (R\$ 3.555 mil) e construção de salas cirúrgicas (R\$ 7.375 mil) (fls. 49-53, Doc. SEI 0072893).

IV. Acusação (Doc. SEI nº 0080993)

26. Nos termos do art. 11 da Deliberação CVM nº 538/2008,[\[4\]](#) foram solicitados esclarecimentos aos administradores e ao acionista controlador da Aliança Participações, que reiteraram os argumentos empregados pela Companhia, relatados acima, no sentido de que não teria havido qualquer ilegalidade na aprovação da retenção de lucros na AGO 2009, bem como na prorrogação do prazo da retenção, na AGO 2014, e na utilização dos recursos retidos no Hospital Aliança (fls. 106-306, Doc. SEI 0072910).
27. Os administradores também mencionaram (i) a complexidade e instabilidade das projeções de investimentos em hospitais, bem como (ii) o risco cambial advindo de parte substancial dos equipamentos necessários ser importada.
28. Não obstante essas explicações e aquelas fornecidas anteriormente pela Companhia, já relatadas, a SEP apresentou, em 29.02.2016, termo de acusação contra os administradores da Aliança Participações que permaneceram ininterruptamente em seus cargos, desde a retenção de lucros aprovada na AGO 2009 até a prorrogação deliberada na AGO 2014 (Doc. SEI 0080993).
29. Inicialmente, cabe apontar que a SEP, em análise realizada no RA/CVM/SEP/GEA-3/nº 121/15, concluiu que a revisão do orçamento de capital prevista no §2º do art. 196 da Lei nº 6.404/1976 alcança, também, a extensão do prazo originalmente previsto (fls. 307-325, Doc. SEI 0072910).
30. Dessa forma, a área técnica considerou regular a prorrogação por mais um ano, na AGO 2014 da Aliança Participações, do orçamento de capital originalmente aprovado na AGO 2009.
31. Além disso, em análise empreendida no RA/CVM/SEP/GEA-3/nº 9/12, a SEP considerou que o orçamento de capital que justificou, perante a AGO 2009, a retenção de lucros do exercício de 2008, apresentava-se no limite da regularidade, tratando-se, portanto, a destinação daquele resultado, em si, de questão já analisada e concluída, inexistindo fato novo que justificasse a sua rediscussão.[\[5\]](#), [\[6\]](#)
32. Em vista dessas conclusões prévias, o termo de acusação, no caso em apreço, centrou sua análise na suposta ausência de utilização, dos lucros retidos, na execução dos investimentos que justificaram as retenções, durante o prazo de duração dos orçamentos de capital apresentados à AGO 2009 e à AGO 2014.
33. A SEP argumentou que as justificativas para a retenção do lucro devem ser explícitas e claras e os valores só poderão ficar retidos enquanto elas forem válidas. Nesse sentido, a verificação *a posteriori* da aplicação concreta dos recursos retidos deve comprovar a correspondência dessa utilização com a justificativa dada para a retenção.
34. Porém, a verificação do cumprimento do orçamento de capital apresentado à AGO 2009 apresentaria dificuldades pelo fato de que o documento se refere ao uso de recursos, mas não os quantifica nem os delimita de modo preciso. Essas deficiências, no entanto, segundo a área técnica, não autorizariam qualquer uso subsequente do montante retido, devendo haver um mínimo de consistência entre as finalidades declaradas para a retenção e a prática, raciocínio que também se aplicaria à decisão tomada em 2014, de estender por mais um ano aquela retenção.
35. Para a Acusação, a discrepância entre o orçamento de capital da AGO 2009 e o uso de recursos nas finalidades nele previstas é nítida e objetiva, tanto em

termos de valores como de prazos.

36. O orçamento referiu-se ao Hospital Aliança nos seguintes termos (fls. 18-21): *“Estudos realizados demonstram (...) que (...) deve necessariamente haver uma modernização nos equipamentos e uma ampliação das áreas de atendimentos hospitalares e dos consultórios médicos.”*
37. No entanto, segundo a área técnica, a Companhia não teria comprovado o uso dos R\$28.000 mil aportados no Hospital Aliança, conforme Tabela 2 supra, para os objetivos explicitados no orçamento de capital, não tendo apresentado, quando solicitada, cronogramas financeiros e de execução do projeto de expansão. A mera movimentação financeira e contábil dos recursos para a controlada não demonstraria a *“modernização dos equipamentos”* nem a *“ampliação das áreas de atendimentos e dos consultórios médicos”*, referidas no orçamento.
38. No mesmo sentido, causou estranheza à SEP o fato de a retenção dos recursos ter sido deliberada na AGO 2009, mas R\$ 15.000 mil, dos R\$ 28.000 mil totais, somente foram aportados no Hospital Aliança ao final de 2012.
39. Sobre isso, os administradores da Companhia alegaram à área técnica que o orçamento já previa que os investimentos não seriam feitos imediatamente, o que a SEP considerou verdadeira, vis a vis o documento aprovado na AGO 2009, mas não de todo satisfatória, pois *“os investimentos poderiam até não ser realizados naquele momento, mas deveriam estar concretamente previstos e delimitados quando da proposta de retenção”*, não sendo suficiente a mera intenção de realizar tais investimentos.
40. A Companhia também não forneceu à SEP cópia dos *“estudos”* que teriam indicado a necessidade dos investimentos no Hospital Aliança. As plantas baixas e o memorial descritivo das obras, por sua vez, referiam-se, para a área técnica, a um projeto preliminar de 2013, e se referia a uma área construída superior a 9.000 m², envolvendo diversos pavimentos, que não guardaria relação com as obras realizadas posteriormente, conforme as informações enviadas em 28.7.2014 e 22.10.2015, relatadas acima.
41. A SEP também apontou uma contradição nas informações fornecidas pela Companhia nas datas supracitadas, pois primeiramente se disse que o projeto teria que ser apresentado à Prefeitura de Salvador, para obtenção das autorizações necessárias, e na segunda oportunidade se afirmou que o projeto de investimento não teria demandado licença junto a tal prefeitura.
42. A Acusação também concluiu que, não tendo restado claras as razões para a retenção original, na AGO 2009, a prorrogação do orçamento de capital além do prazo inicial na AGO 2014 apresenta *“problemas ainda mais evidentes de legalidade.”* Nessa última ocasião permaneceram retidos R\$ 28.091 mil, supostamente para serem utilizados em um ano, mas nos cinco anos precedentes os investimentos acumulados no Hospital Aliança não haviam chegado a esse valor e a maior parte das reservas já havia sido distribuída como dividendos.
43. No entender da SEP, esses fatos levavam a que se esperasse uma perspectiva mais concreta para uso dos recursos que permaneceriam retidos, mas apenas R\$ 10.358 mil foram efetivamente investidos, tendo o restante, no valor de R\$ 17.732, sido distribuído como dividendos.
44. Para a Acusação, a distribuição posterior dos recursos não sana uma retenção que jamais devesse ter ocorrido e, mesmo havendo maior gravidade na conduta dos administradores na ausência de uma posterior

distribuição, o fato de tal distribuição ter existido não desautorizaria a existência do presente processo sancionador.

45. Por fim, a SEP contestou os argumentos dos Acusados, de que (i) os investimentos em hospitais seriam complexos, pois circunstâncias inerentes à natureza dos investimentos afetariam diversas companhias e não apenas a Aliança Participações, e que (ii) parte substancial dos equipamentos seria importada, sujeitando a Companhia a risco cambial, pois há instrumentos financeiros para mitigar esse tipo de risco.
46. De todo o exposto, a SEP concluiu que não houve correspondência entre as retenções de lucros efetivadas pela Companhia e as aplicações dos recursos retidos. Segundo a Superintendência, a Lei nº 6.404/1976 não admite qualquer margem de discricionariedade na utilização dos recursos retidos – havendo a retenção, pressupõe-se a existência de um projeto concreto a ser executado.
47. Desse modo, para a Acusação, os Acusados privaram os acionistas da Companhia dos direitos de participar dos lucros sociais quando propuseram manter retidos, de forma irregular, lucros referentes aos exercícios de 2008 a 2013. Estas retenções de lucros, como foram deliberadas no presente caso, teriam infringido o art. 196 da Lei nº 6.404/1976. Além disso, também teria sido violado o art. 109, I, da mesma lei, que concede ao acionista o direito essencial de participar nos lucros sociais na forma de dividendos, quando a lei determina sua distribuição.

V. Responsabilidades

48. Diante do exposto, a SEP propôs a responsabilização dos administradores da Aliança Participações relacionados a seguir, que ininterruptamente permaneceram em seus cargos desde a retenção original na AGO 2009 até a prorrogação deliberada na AGO 2014, todos eles por *“propor manter lucros referentes aos exercícios de 2008 a 2013 retidos de forma irregular, dado o descasamento entre o efetivo uso de recursos e os fins a que supostamente se destinavam, segundo orçamentos de capital datados de 10/03/2009 e 28/03/2014, em infração ao art. 109, I, c/c art. 196 da Lei nº 6.404/1976”*:
 - a) Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho, diretor presidente e presidente do conselho de administração;
 - b) José Alfredo Cruz Guimarães, diretor;
 - c) José Maria Teixeira Costa, membro do conselho de administração; e
 - d) Antonio Tavares da Câmara, diretor de relação com investidores.

VI. Manifestação da PFE (Doc. SEI 0080212)

49. Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada – PFE entendeu restarem atendidos os incisos I e IV do art. 6º da Deliberação CVM nº 538/2009,[\[7\]](#) mas parcialmente atendidos os incisos II e III do mesmo dispositivo, recomendando à SEP que esclarecesse melhor a narrativa dos fatos e a demonstração da autoria das infrações apuradas. Quanto ao disposto no caput do art. 11, inobstante seu atendimento, a PFE recomendou que fosse feita menção expressa aos ofícios enviados aos acusados e a suas respectivas respostas.
50. Com a concordância da SEP, que procedeu a tais alterações, a peça

acusatória restou perfeitamente adequada, nos termos da fundamentação supra.

VII. Defesa de Paulo Sérgio Tourinho, José Maria Costa, José Alfredo Guimarães e Antonio Tavares (Docs. SEI 0118577 e 0118642)

51. Em 30.4.2016, Paulo Sérgio Tourinho, José Maria Costa, José Alfredo Guimarães apresentaram defesa conjunta, enquanto Antonio Tavares apresentou defesa individual, mas com idênticos argumentos.
52. Inicialmente, ressaltaram que a administração da Companhia sempre adotou uma postura conservadora na condução dos negócios, um das causas da longevidade da sociedade, postura que sempre contou com o respaldo dos acionistas. Acrescentaram que, até o ano de 2009, os administradores eram eleitos por unanimidade, assim como a destinação dos resultados, aprovada sem qualquer voto contrário.
53. A partir de 2010, porém, um pequeno grupo de acionistas com pouco mais de 5% do capital social teria passado a atacar os administradores e o acionista controlador da Companhia, tumultuando as assembleias e apresentado sucessivas e infundadas reclamações a esta Autarquia.
54. Nesse sentido, apontaram que, nos seis anos anteriores à apresentação do termo de acusação, mais de trinta reclamações foram protocoladas na CVM pelos Reclamantes, que travariam uma verdadeira “*guerrilha societária*” contra a administração da Companhia. Aduzem que os Reclamantes são descendentes de antigos acionistas da Aliança Participações, alguns deles também ex-administradores, que em determinado momento começaram a se indispor sobre a condução dos negócios sociais.
55. Essa discordância torna estranha, no dizer dos Acusados, a permanência dos Reclamantes como acionistas da Companhia, aventando que isto talvez aconteça por alguma constrição judicial existente sobre as ações detidas por eles. Acrescentam que este fato, juntamente com a possibilidade de virem a ser privados judicialmente da propriedade de suas ações, pode ser a causa do desinteresse dos Reclamantes na continuidade e incremento das atividades da Companhia e do interesse exclusivo na distribuição de dividendos.
56. No tocante às infrações imputadas, as defesas abordam, primeiramente, o suposto descumprimento do art. 109, I, da Lei nº 6.404/1976, pois segundo a Acusação os administradores da Companhia teriam privado os acionistas de seu o direito essencial à participação nos lucros sociais.
57. De acordo com os Acusados, esse direito não impõe a obrigatoriedade de distribuição pela Companhia de todo o lucro auferido no exercício, pois essa distribuição está condicionada à deliberação que vier a ser tomada pelos acionistas. *“Antes disso, tem-se apenas, mesmo a partir da evidência de lucros, mera expectativa de direito, que se eleva, na parcela concernente aos dividendos preferencial e obrigatório, à condição de direito futuro.”*[\[8\]](#)
58. O direito à participação nos lucros, portanto, acrescentam as defesas, não se confunde com o direito ao recebimento de dividendos, pois este depende da aprovação, pelos acionistas, da proposta de destinação dos resultados do exercício, apresentada pela administração, nos termos do art. 192 da Lei nº 6.404/1976.[\[9\]](#) Aduzem que mesmo quando não distribuídos os lucros, os acionistas ainda assim participam do resultado positivo, reinvestido na sociedade. A obrigatoriedade da distribuição somente se imporia em relação aos dividendos obrigatórios, nos termos do art. 202 da Lei nº 6.404/1976,[\[10\]](#)

dividendos estes que nunca deixaram de ser pagos pela Companhia.

59. Reservado o valor do dividendo mínimo obrigatório, a Lei nº 6.404/1976 permite a não distribuição do lucro remanescente, por proposta da administração à assembleia, que contemple a constituição de reservas estatutárias ou a realização de investimentos que permitam o desenvolvimento das atividades da Companhia.
60. Nesse sentido, as defesas alegam que as propostas de retenção dos lucros da Aliança Participações teriam sido aprovadas na AGO 2009, inclusive com voto favorável da principal quotista de uma das Reclamantes, e também na AGO 2014, com base em orçamentos de capital que atendiam integralmente aos requisitos previstos na legislação societária, tendo sido regularmente elaborados e submetidos à aprovação dos acionistas em assembleia, em concordância com o exigido pelo art. 196 da Lei nº 6.404/1976.
61. Na primeira delas, aprovada na mesma data em que a assembleia aprovou a capitalização de grande parte do valor obtido pela Aliança Participações com a venda de sua participação na Aliança Brasil, planejou-se *“o fortalecimento dos investimentos mantidos pela Companhia”*, entre eles o realizado na prestação de serviços de saúde por meio do Hospital Aliança, ressaltando a necessidade de *“modernização nos equipamentos e uma ampliação das áreas de atendimentos hospitalares e consultórios médicos”*. Apontam que constava do orçamento de capital que este investimento não seria feito de imediato, com os recursos retidos sendo inicialmente aplicados no mercado, de renda variável e fixa.
62. Ressaltam que devido às várias reclamações protocoladas na CVM, a Autarquia escrutinou o orçamento de capital apresentado à AGO 2009, tendo apresentado acusação somente quanto a seu não arquivamento no Sistema IPE, no PAS CVM nº RJ2012/3110. Na mesma direção, o presente termo de acusação reconheceu que ele fora elaborado dentro dos requisitos exigidos pela legislação.
63. Da mesma forma, em relação ao orçamento de capital apresentado à AGO 2014, as defesas ressaltam que a SEP ratificou a sua regularidade no RA/CVM/SEP/GEA-3/nº 121/15, reconhecendo que a revisão dos valores a serem investidos ou do prazo para realização do investimento é expressamente prevista no art. 196 da Lei nº 6.404/1976.
64. Acrescentam que, após a aprovação do orçamento de capital apresentado à AGO 2009, a Aliança Participações, ao longo dos cinco anos de sua vigência, investiu R\$28.000 mil no Hospital Aliança, por meio de três subscrições de capital, preservando, porém, o saldo da reserva de lucros, ao não propor a incorporação de parcela do investimento feito no capital social da Companhia. No ano que se seguiu à aprovação do orçamento de capital apresentado à AGO 2014 foi feito novo investimento no valor de R\$ 10.358 mil, totalizando, assim, R\$ 38.538 mil aportados na controlada, ao longo dos seis anos de vigência dos orçamentos de capital.
65. Acrescentam que após este último investimento, foi distribuído o saldo da reserva de lucros que não foi aportado no Hospital Aliança, sendo que no período de 2011 a 2015 a Companhia distribuiu quase R\$100.000 mil a título de dividendos, oriundos de valores retidos e não utilizados em investimentos, o que estaria plenamente de acordo com o regime de Lei n.º 6.404/1976 e seria prática referendada pela doutrina.
66. Alegam, nessa direção, que não poderia se exigir que a Companhia invista

integralmente o montante do lucro retido, pois uma exigência dessa natureza poderia fazer com que os administradores agissem contrariamente ao interesse social, caso tais investimentos não estivessem mais alinhados com este interesse, e investissem integralmente a reserva de lucro, para evitar o risco de virem a ser acusados por terem proposto uma retenção supostamente ilegal.

67. Segundo as defesas, o orçamento de capital aprovado pela AGO 2009 deixava claro que os recursos permaneceriam aplicados no mercado, para posteriormente serem investidos no Hospital Aliança, o que se fez nos aportes de capital realizados entre dezembro de 2009 e dezembro de 2012.
68. Nesse sentido, alegam que não se pode confundir a realização de obras no Hospital Aliança com os referidos aportes de capital, de que se trataram os investimentos feitos pela Aliança Participações com o lucro retido. Coube, assim, à administração da controlada, a implementação das obras físicas e da melhoria das instalações hospitalares.
69. Acrescentam que o orçamento de capital aprovado pela AGO 2009 atendeu aos requisitos e objetivos pretendidos pelo art. 196 da Lei nº 6.404/1976, pois trazia as justificativas quanto à necessidade de retenção, o prazo para a realização do investimento e a respectiva fonte de custeio, estando expresso que os investimentos no Hospital Aliança não seriam feitos imediatamente.
70. Por fim, aduzem que as contestações da SEP quanto ao prazo e montante investido no Hospital Aliança e quanto à aplicação dos valores retidos em renda fixa e variável, sem a utilização de instrumentos financeiros para proteção do risco cambial advindo do fato de que seriam comprados equipamentos importados, passam pela análise do mérito da gestão dos administradores.
71. Assim, na medida em que as propostas de destinação de resultados foram aprovadas na AGO 2009 e 2014, por orçamentos de capital que atendiam os requisitos legais, conforme reconhece o próprio termo de acusação, não cabe à CVM rever o mérito da decisão dos administradores, como assentado na jurisprudência da Autarquia.

VIII. Distribuição do Processo (Doc. SEI 0135280)

72. Em reunião do Colegiado, ocorrida no dia 25 de setembro de 2018, o presente processo foi redistribuído para minha relatoria, nos termos do art. 10 da Deliberação CVM nº 558/08.[\[11\]](#)

IX. Fatos Posteriores

73. Conforme certidão de óbito protocolada em 23.11.2018, em 15.11.2018, ocorreu o falecimento do Acusado Paulo Sérgio Tourinho (Doc. SEI 00758724).

É o relatório.

Rio de Janeiro, 25 de junho de 2019.

Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Diretor Relator

[1] Art. 109. Nem o estatuto social nem a assembleia-geral poderão privar o acionista dos direitos de: I - participar dos lucros sociais; (...).

[2] Art. 196. A assembleia-geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, deliberar reter parcela do lucro líquido do exercício prevista em orçamento de capital por ela previamente aprovado. §1º. O orçamento, submetido pelos órgãos da administração com a justificação da retenção de lucros proposta, deverá compreender todas as fontes de recursos e aplicações de capital, fixo ou circulante, e poderá ter a duração de até 5 (cinco) exercícios, salvo no caso de execução, por prazo maior, de projeto de investimento. §2º. O orçamento poderá ser aprovado pela assembleia-geral ordinária que deliberar sobre o balanço do exercício e revisado anualmente, quando tiver duração superior a um exercício social.

[3] No termo de acusação, a SEP referencia como "AGO 2008" a assembleia realizada em 29.4.2009, que tratou do exercício social da Companhia findo em 31.12.2008. Neste relatório, será utilizada a nomenclatura usual, pela qual tal AGO se referencia como "AGO 2009".

[4] Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.

[5] Conforme trecho do citado Relatório de Análise, "(...) todos os orçamentos de capital relativos às retenções de lucros poderiam ser substancialmente aprimorados nesse ponto, mas, conservadoramente, pode-se admitir que os dos exercícios de 2006 a 2008 estejam no limite da regularidade."

[6] No termo de acusação apresentado contra os administradores da Aliança Participações, a partir da análise feita no RA/CVM/SEP/GEA-3/nº 9/12, a imputação relativa à retenção de lucros do exercício de 2008 restringiu-se à suposta irregularidade na forma de divulgação do orçamento de capital. Trata-se do PAS CVM nº RJ2012/3110, julgado em 14.02.2017, em que o Colegiado acompanhou o voto do Diretor Relator Pablo Renteria e absolveu o diretor de relação com investidores da Aliança Participações da acusação de infração ao art. 133, V, da Lei nº 6.404/1976, combinado com o art. 6º da Instrução CVM nº 202/1993, por não ter divulgado por meio do Sistema IPE os orçamentos de capital que embasaram a retenção de parcela dos lucros dos exercícios sociais de 2006, 2007 e 2008.

[7] Art. 6º. Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7º, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar: I - nome e qualificação dos acusados; II - narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas; III - análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV - os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e V - proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.

[8] Tavares Borba, José Edwaldo. Direito Societário. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, p. 344.

[9] Art. 192. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos da administração da companhia apresentarão à assembleia-geral ordinária, observado o disposto nos artigos 193 a 203 e no estatuto, proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício.

[10] Art. 202. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, a parcela dos lucros estabelecida no estatuto ou, se este for omissivo, a importância determinada de acordo com as seguintes normas: (...).

[11] Art. 10. Ao membro do Colegiado que assumir o cargo vago caberá, em caráter definitivo, ressalvada a hipótese de impedimento ou suspeição, a condição de relator dos processos atribuídos ao seu antecessor.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor**, em 25/06/2019, às 18:59, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0784301** e o código CRC **071B4B08**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0784301** and the "Código CRC" **071B4B08**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

VOTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2016/0817

Reg. Col. nº 0300/2016

Acusados: Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho
José Alfredo Cruz Guimarães
José Maria Teixeira Costa
Antonio Tavares da Câmara

Assunto: Retenção irregular de lucros sociais por administradores de Companhia.

Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

VOTO

I. Objeto e origem

1. Cuida-se de Processo Administrativo Sancionador ("PAS") instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas ("SEP") para apurar a eventual responsabilidade de Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho ("Paulo Sérgio Tourinho"), José Alfredo Cruz Guimarães ("José Alfredo Guimarães"), José Maria Teixeira Costa ("José Maria Costa"), Antonio Tavares da Câmara ("Antonio Tavares"), em conjunto, "Acusados", administradores da Companhia de Participações Aliança da Bahia ("Aliança Participações" ou "Companhia") por infração ao por infração ao art. 109, I[1], c/c art. 196[2] da Lei nº 6.404/1976.
2. Este processo sancionador tem origem em reclamação de acionistas da Aliança Participações ("Reclamantes"), protocolada em 22.4.2014, a respeito da proposta de retenção de lucros do exercício social de 2013, apresentada pela administração à assembleia geral ordinária de 2014 ("AGO 2014"), e que se estendeu aos lucros retidos do exercício de 2008, conforme deliberação da assembleia geral ordinária de 2009 ("AGO 2009"), que supostamente não teriam sido utilizados para os fins a que se destinavam.
3. A área técnica concluiu que os Acusados, na condição de administradores da Aliança Participações, infringiram os supracitados artigos da Lei Societária por terem proposto aos acionistas *"manter lucros referentes aos exercícios de 2008 a 2013 retidos de forma irregular, dado o descasamento entre o efetivo uso de recursos e os fins a que supostamente se destinavam, segundo*

orçamentos de capital” apresentados àquelas assembleias.

4. Os mesmos Reclamantes protocolaram nesta Autarquia, ao menos desde o ano de 2010, várias reclamações contra os Acusados, que resultaram na abertura de vários processos administrativos pela SEP, tendo alguns deles culminado na instauração de processos sancionadores, como o PAS CVM nº RJ2012/3110, julgado em 14.2.2017 e o PAS CVM nº RJ2013/2759, julgado em 20.2.2018.[\[3\]](#)

II. Extinção de punibilidade

5. Preliminarmente, cumpre reconhecer a extinção da punibilidade de Paulo Sérgio Tourinho, em razão do seu falecimento em 15.11.2018, conforme certidão de óbito anexada aos autos.

III. Mérito das acusações

6. Conforme exposto no relatório que acompanha este voto, a AGO 2009 da Aliança Participações, realizada em 29.4.2009, aprovou proposta da administração para a destinação dos resultados do exercício de 2008, que incluía a retenção do montante de R\$ 317.689 mil, advindo de lucro atípico auferido na alienação da participação na Companhia de Seguros Aliança do Brasil.
7. Porém, a administração também propôs aos acionistas um aumento de capital de R\$ 290.737 mil, que foi aprovado em AGE realizada naquela mesma data. Após essa capitalização, a conta de reserva de lucros passou a registrar o montante de R\$ 26.951 mil.
8. A retenção de R\$ 317.689 mil foi amparada em orçamento de capital, nos termos do art. 196 da Lei nº 6.404/1976, com duração de cinco anos, que justificou a não distribuição dos lucros pela necessidade de fortalecimento da atuação da Companhia na área de seguros, o desenvolvimento de projetos imobiliários futuros e o aporte de recursos na controlada Sociedade Anônima Hospital Aliança (“Hospital Aliança”), para prestação de serviços na área de saúde.
9. Com efeito, o art. 196 permite a retenção de parcela do lucro do exercício, após a formação da reserva legal e do pagamento de dividendo obrigatório, de modo a alocar recursos “para novos empreendimentos da companhia, ampliação ou modernização dos existentes”[\[4\]](#), retenção que, por isso mesmo, a prática contábil denomina de “reserva de expansão”[\[5\]](#).
10. A retenção deve ser justificada pelos órgãos de administração mediante orçamento de capital com prazo de duração determinado e que discrimine, nos termos do §1º do art. 196, todas as fontes de recursos e aplicações de capital, fixo ou circulante. A doutrina recomenda que “[o] orçamento deve apresentar fundamentação técnica e econômico-financeira para demonstrar inequivocamente que os recursos correspondentes à parcela de lucro retida serão, de fato, aplicados em projeto a ser desenvolvido pela companhia”.[\[6\]](#)
11. Portanto, o orçamento de capital deve fornecer aos acionistas informações completas e precisas para o exercício, de forma consciente e esclarecida, de seu direito de voto na assembleia, permitindo-lhes avaliar os benefícios da não distribuição pela Companhia da parcela do lucro que lhes seria devida e que permanecerá retida.

12. O orçamento de capital apresentado pela administração da Aliança Participações à AGO 2009, no entanto, não detalhou ou quantificou qualquer projeto específico direcionado às três áreas que seriam objeto de aplicação dos recursos – seguros, imobiliária e saúde –, tampouco alocou, entre as três, o valor que seria retido. O documento apenas descreveu as razões por que a Companhia deveria direcionar a essas áreas parcela do lucro do exercício de 2008.
13. Apesar disso, no curso da instrução do processo que levou à instauração do supramencionado PAS CVM nº RJ2012/3110, a SEP emitiu entendimento de que o orçamento de capital aprovado pela AGO 2009 encontrava-se no limite da regularidade.^[7] Em função disso, o termo de acusação considerou que a destinação em si, do resultado daquele exercício, era questão já analisada e concluída, sem qualquer fato novo a ensejar a sua rediscussão.
14. A área técnica também não viu óbice na prorrogação do orçamento de capital aprovada na AGO 2014, além do prazo de cinco anos previstos originalmente na AGO 2009. Para a SEP, a revisão do orçamento de capital prevista no §2º do art. 196 da Lei nº 6.404/1976 alcança, também, a extensão do prazo originalmente previsto.^[8]
15. Também não foi objeto de contestação pela SEP o fato de a administração da Companhia ter proposto, de forma concomitante, a retenção de parcela dos lucros do exercício de 2008 e a capitalização de parte dos valores retidos, ambos aprovados na mesma data.
16. Desse modo, a presente Acusação limita-se a uma suposta não utilização dos valores retidos na AGO 2009 e na AGO 2014 para o atendimento das finalidades consignadas nos orçamentos de capital respectivos, tendo a SEP explicitado o entendimento de que o fato de os orçamentos carecerem de um maior detalhamento não autorizaria qualquer uso subsequente do montante retido, devendo haver um mínimo de consistência entre as finalidades declaradas para a retenção e a utilização dos recursos.

III.1.Evolução da conta de reserva de lucros entre 31.12.2008 e 31.12.2014

17. O termo de acusação levantou a movimentação, a partir da AGO 2009, da conta de reserva de lucros mantida pela Aliança Participações, formada pelas retenções de lucros usualmente aprovadas em cada exercício pelos acionistas.
18. Seguindo a cronologia dos fatos,^[9] o montante de R\$ 317.689 mil, retido em 2009, se somou ao saldo de R\$ 72.310 mil contabilizado na reserva de lucros em 31.12.2008,^[10] passando esta conta a registrar, após a AGO 2009, a quantia de R\$ 389.999 mil. Após a capitalização de R\$ 290.737 mil aprovada na AGE 2009, restou um saldo de R\$ 99.262 mil na conta de reserva.
19. Ao longo dos cinco exercícios seguintes, prazo de duração do orçamento de capital aprovado naquela assembleia, a conta de reserva sofreu um acréscimo de R\$ 2.232 mil, devido a retenção de parcela do lucro do exercício de 2009, e decréscimos, originados da absorção de prejuízos e da distribuição, a título de dividendos, de valores anteriormente retidos.
20. Após esses lançamentos, a conta de reserva de lucros registrava o montante de R\$ 70.365 mil, em 31.12.2013.
21. Em 30.04.2014, na AGO 2014, deliberou-se a absorção, pela reserva de

lucros, do prejuízo do exercício de 2013, de R\$ 10.861 mil. Do saldo remanescente, R\$ 59.504 mil, foram distribuídos como dividendos R\$ 31.413 mil e o restante, R\$ 28.091 mil, foi mantido por mais um ano na conta de reserva, mediante orçamento de capital qualificado como uma revisão do orçamento aprovado na AGO 2009.

22. Por fim, a assembleia geral ordinária de 2015 deliberou a distribuição como dividendo do montante de R\$ 17.732 mil, ficando a reserva de lucros, ao fim do prazo da retenção deliberada na AGO 2014, com o saldo de R\$ 10.358 mil, que teria sido utilizado para reformas no Hospital Aliança, conforme previsto no orçamento de capital.
23. Porém, pela mera análise da evolução da conta de reserva de lucros no período acima, não se pode comprovar se houve a utilização dos recursos retidos. Conforme observou o Diretor Relator Gustavo Borba, em seu voto no PA CVM nº RJ2012/8386, datado de 10.4.2018, “a conta Reserva de Retenção de Lucros, pelas regras contábeis, não vai sendo reduzida à medida que são realizados os investimentos previstos no orçamento de capital.”^[11] De fato, a finalidade da conta é indicar que as origens dos recursos aplicados no ativo da Companhia constituem capital próprio e não de terceiros.

III.2.Utilização dos valores retidos na AGO 2009

24. O orçamento de capital aprovado pela AGO 2009 relacionou três áreas para aplicação dos recursos retidos – seguros, investimentos imobiliários e prestação de serviços de saúde.
25. Não há nos autos, porém, qualquer comprovação da utilização do montante levado ao capital social da Companhia, de R\$ 290.737 mil, que integrava o total retido na AGO 2009, de R\$ 317.689 mil, em qualquer das áreas delimitadas pelo orçamento de capital para uso dos recursos retidos.
26. Em relação aos recursos que permaneceram na conta de reserva após a capitalização, a Companhia, na fase de investigação, e os Acusados, em suas defesas, alegaram que eles teriam sido utilizados, entre 2009 e 2013, de acordo com o orçamento de capital, por meio de investimentos na controlada Hospital Aliança.
27. A Acusação alegou, contudo, que a Companhia não apresentou os estudos que, segundo aquele orçamento de capital, teriam justificado a necessidade de investir recursos no hospital e tampouco enviou qualquer comprovação de obras ou modernização de instalações e equipamentos da instituição de saúde, porventura realizados entre 2009 e 2013, assim como da “ampliação das áreas de atendimentos e dos consultórios médicos” referidas no orçamento.
28. Apenas foi enviado um memorial descritivo e plantas baixas datadas de 2013, relativas a projetos arquitetônicos e civis a serem realizados no Hospital Aliança. Tratava-se, porém, apenas de projeto, do qual não se apresentou prova adicional de que foi executado ou de que as obras foram, ao menos, iniciadas.
29. Dessa forma, para comprovar que o orçamento de capital aprovado em 2009 foi executado, os Acusados remetem-se a alguns aportes de capital realizados pela Aliança Participações no Hospital Aliança, em 2009 e 2012, alegando que não se poderia confundir esses aportes, que seriam os investimentos feitos pela Companhia para cumprir o orçamento, com a

realização de obras na controlada, que caberiam à administração desta última. Os aportes totalizaram a quantia de R\$ 28.000 mil, sendo R\$ 13.000 mil em 29.12.2009, R\$ 10.000 mil em 12.12.2012 e R\$ 5.000 mil em 13.12.2012.

30. Para a SEP, no entanto, a mera movimentação financeira e contábil dos recursos para a controlada não demonstraria a efetiva realização dos investimentos previstos no orçamento de capital, que não teria sido comprovada pela Companhia, perante a área técnica. A Superintendência contestou, também, o fato de a retenção dos recursos ter sido deliberada na AGO 2009, mas o aporte R\$ 15.000 mil no capital social do Hospital Aliança, dos R\$ 28.000 mil totais, ter sido feito somente ao final de 2012.
31. Neste ponto, têm razão, em parte, os Acusados. De fato, o orçamento de capital deixou consignado que os recursos seriam primeiramente aplicados no mercado financeiro, para posteriormente serem investidos no Hospital Aliança, o que justificaria haver um certo lapso de tempo entre a sua retenção e o seu dispêndio no investimento pretendido.
32. Além disso, o orçamento de capital aprovado pela AGO 2009 definiu em linhas gerais os investimentos a serem realizados com os recursos retidos, sem detalhar projetos específicos a serem investidos. Assim, na medida em que, como antes mencionado, a SEP considerou regular o orçamento delineado naqueles moldes, os aportes de capital no Hospital Aliança poderiam ser considerados como uma consecução natural do investimento previsto no orçamento de capital.
33. Porém, conforme informação fornecida pela Companhia durante a apuração dos fatos, nas supracitadas capitalizações do Hospital Aliança *“não se utilizaram valores oriundos das reservas de lucros, privilegiando-se inicialmente outras fontes de recursos”*. A própria Companhia, portanto, assumiu que os aportes de capital de R\$ 28.000 mil feitos no Hospital Aliança, durante o prazo de duração do orçamento de capital aprovado em 2009, não foram feitos com os lucros mantidos, naquela ocasião, na conta de reserva.
34. Este reconhecimento, aliado ao fato de que não foi apresentada qualquer comprovação de modernização dos equipamentos do Hospital Aliança, entre 2009 e 2013, ou de ampliação das áreas de atendimento e dos consultórios médicos, finalidades explicitadas no orçamento de capital, me faz concluir que os recursos mantidos na conta de reserva, a exemplo do montante capitalizado na AGE 2009, não foram utilizados para os fins a que se destinavam.
35. Observe-se, também, conforme descrito na seção anterior, que ao fim do exercício de 2014, todo o saldo existente na conta de reserva, formada pelos lucros retidos, foi distribuído como dividendos aos acionistas, com exceção do montante de R\$ 10.358 mil, que corresponde ao valor investido no Hospital Aliança referente ao orçamento de capital aprovado na AGO 2014, e que permaneceu como saldo da conta de reserva ao menos até 31.12.2015.
36. Em suas defesas, os Acusados disseram em relação aos supracitados aportes de capital no Hospital Aliança, que totalizaram R\$ 28.000 mil, que *“[e]mbora tenham sido feito investimentos na sua controlada no período, a administração da companhia preservou o saldo da reserva de lucros, sem propor a incorporação da parcela do investimento feito ao capital social da Aliança Participações”*.
37. Entendo, porém, que o fato de não ter sido capitalizado o valor retido não

comprova que ele foi utilizado na execução do orçamento de capital, mas apenas possibilita que a quantia seja devolvida aos acionistas como dividendo, o que uma eventual capitalização impediria.

38. Os Acusados também alegam que não se pode exigir que a Companhia invista integralmente os lucros retidos. De fato, trata-se de uma decisão negocial da administração, na qual não cabe ao regulador se imiscuir. Porém, isto não elide a necessidade de que seja obedecido o regime da Lei nº 6.404/1976, que contém regras que limitam o poder do acionista majoritário de decidir arbitrariamente sobre a repartição de lucros da sociedade.
39. Essas regras impedem que se privilegie em demasia o autofinanciamento da sociedade, mediante uma exagerada retenção de lucros, em detrimento de uma maior distribuição de dividendos, de interesse de acionistas minoritários e preferencialistas. Nesse sentido, como já mencionado no começo deste Voto, qualquer retenção de lucros deve ser justificada perante os acionistas e circunstanciada aos projetos indicados no orçamento de capital, nos estritos termos do art. 196 da Lei Societária.
40. Na mesma direção, o §2º desse dispositivo determina que, a cada ano, o orçamento de capital com duração de mais de um exercício social deva ser revisado. Conforme preleciona a melhor doutrina, “[u]ma vez aprovada a retenção de lucros com base em orçamento de capital, a companhia não está obrigada a cumprir integralmente o referido orçamento, mas deve revisar anualmente a sua execução e, se constatar a desnecessidade de continuar retendo tais lucros, estará obrigada a distribuí-los como dividendo”.^[12]
41. Uma das queixas dos Reclamantes foi justamente a de que os administradores da Companhia, ao longo do prazo de duração do orçamento de capital aprovado na AGO 2009, não distribuíram eventuais excessos de retenção, ao não procederem à revisão determinada pelo referido §2º do art. 196.
42. Os Acusados, no entanto, alegam que a Companhia obedecia ao regime da Lei Societária e distribuía a título de dividendos os valores retidos que não foram utilizados em investimentos. Assim, entre 2009 e 2013, teriam sido distribuídos dividendos complementares de R\$ 19.687 mil, na AGO de 10.6.2011, R\$ 14.490 mil, na AGO de 30.4.2012, e R\$ 15.546 mil, na AGO de 30.4.2013.
43. Faço, primeiramente, um reparo a essa alegação. Com efeito, o montante de R\$ 19.687 mil não foi efetivamente retido, mas sim distribuído aos acionistas após a AGO 2011, tratando-se, conforme alegado pelos Acusados no PAS CVM nº RJ2012/3110, de um equívoco cometido quando da disponibilização das demonstrações financeiras aos acionistas antes da assembleia. Este equívoco levou à condenação dos administradores responsáveis pela elaboração das demonstrações financeiras da Companhia a uma penalidade pecuniária de R\$ 50 mil, naquele processo administrativo sancionador.
44. Já quanto à distribuição dos montantes de R\$ 14.490 mil e R\$ 15.546 mil, as propostas de destinação dos resultados dos exercícios de 2011 e 2012 consignaram que se tratavam de dividendos relativos a lucros retidos dos exercícios de 2006 e de 2007, cujos orçamentos de capital haviam chegado ao fim do prazo de duração.^[13] Essas parcelas compunham o supracitado saldo de R\$ 72.310 mil, existente na reserva de lucros em 31.12.2008.
45. Nenhum dos três valores se refere, portanto, à distribuição de lucros do

exercício de 2008, retidos na AGO 2009, o que leva à conclusão de que, ao fim do prazo do orçamento de capital aprovado naquela assembleia, 31.12.2013, a retenção de R\$ 26.951 mil – e também o valor de R\$ 2.232 mil retido na AGO 2010 – não havia retornado aos acionistas na forma de dividendos, compondo, ainda, o saldo da reserva de lucros, de R\$ 70.365 mil naquela data, obtido após os lançamentos relacionados anteriormente.

46. Não há, ademais, qualquer registro de que a administração da Companhia tenha proposto às assembleias gerais daquele período a revisão do orçamento de capital aprovado na AGO 2009, quando poderia ser identificado eventual excesso de retenção, com a sua consequente distribuição aos acionistas.
47. O que se conclui, portanto, é que os valores retidos na AGO 2009, que somaram R\$ 317.689 mil, não foram utilizados para os fins a que se destinavam durante os cinco anos de vigência do orçamento de capital que justificou sua retenção e, também, não foram distribuídos aos acionistas como dividendos naquele período.
48. Grande parte dele, R\$ 290.737 mil, foi capitalizado e permaneceu alocado no mercado de renda fixa e variável.[\[14\]](#) Da mesma forma, o montante de R\$ 26.951 mil, que foi mantido na conta de reserva de lucros, também não foi investido nas finalidades para as quais foi retido, permanecendo, também, durante todo o prazo de cinco anos da retenção, mantido em aplicações financeiras.
49. Esta alocação, segundo o orçamento de capital e as próprias defesas, seria temporária, até que o investimento no Hospital Aliança estivesse maduro para ser feito, mas terminou por vigorar durante todo o prazo do orçamento.
50. À quantia R\$ 26.951 mil mantida na reserva de lucros em 31.12.2008, acresceu-se o valor de R\$ 2.232 mil, retido do lucro do exercício de 2009 pelo prazo de um ano e direcionado para aplicações financeiras, com o objetivo de “reforço patrimonial”, em função das “constantes oscilações do mercado financeiro”. Esta retenção levou à condenação dos Acusados a uma penalidade pecuniária de R\$ 50 mil, no PAS CVM nº RJ2012/3110.[\[15\]](#)
51. Em seu voto, o Diretor Relator Pablo Renteria afirmou que “*ao tempo da AGO, a Companhia já mantinha R\$ 122.523 mil em aplicações no mercado aberto e R\$226.648 mil em títulos de renda variável. Tendo em vista o vulto desses valores, o orçamento de capital deveria ter, ao menos, demonstrado aos acionistas a necessidade de reter, adicionalmente, R\$ 2.232 mil para a realização de aplicações financeiras*”.
52. De todo o exposto, e considerando que inicialmente os recursos seriam mantidos em aplicações financeiras, o que aqui se admite para o exercício de 2009, conclui-se que a Companhia manteve retida, injustificadamente, entre 2010 e 2013, parcela do lucro auferido no exercício de 2008, sem utilizá-la para os fins previstos no orçamento de capital que justificou a retenção, em infração ao art. 196 da Lei nº 6.404/1976.
53. Além de os recursos retidos não terem sido utilizados para os objetivos propostos, não foi adotado o procedimento previsto no §2º daquele dispositivo, que exige, para retenções de lucros por períodos maiores que um exercício social, uma revisão anual da execução do orçamento de capital que amparou a retenção.
54. Esta revisão deveria ter sido levada pelos administradores à deliberação, ao

menos, das AGOs 2010, 2011 e 2012. Deixo de considerar a AGO 2013, pois neste conclave houve a revisão e prorrogação do orçamento, considerado regular pela SEP.

55. O acompanhamento da execução do orçamento de capital da Companhia, no qual se inclui a propositura à assembleia, a cada ano, de sua revisão, caso tenha duração de mais de um exercício, caberia aos órgãos da administração da Aliança Participações, que propuseram aos acionistas a destinação dos resultados do exercício de 2008, nos termos do art. 192 da Lei 6.404/1976^[16].
56. Conforme apontou o termo de acusação, os Acusados integravam esses órgãos no período de vigência do orçamento de capital aprovado pela AGO 2009.
57. José Alfredo Cruz Guimarães, José Maria Teixeira Costa e Antonio Tavares da Câmara devem, portanto, ser responsabilizados por infração ao art. 196 da Lei nº 6.404/1976, pela manutenção injustificada, entre 2010 e 2013, de lucros retidos na AGO 2009 e não utilizados, naquele período, para os fins previstos no orçamento de capital que justificou a sua retenção, e sem terem proposto, às AGOs 2010, 2011 e 2012, a revisão do orçamento.
58. Ao procederem assim, e nesse ponto também concordo com a Acusação, os Acusados negaram aos acionistas da Companhia o direito essencial de participar nos lucros sociais na forma de dividendos, nos termos do art. 109, I, da Lei nº 6.404/1976, direito que integra as bases essenciais do contrato de sociedade e de que os acionistas não podem ser privados por deliberação da assembleia geral ou por dispositivo estatutário.
59. Conforme apontou o Diretor Relator Henrique Machado, em seu voto no julgamento do PAS CVM nº RJ2014/2426, datado de 12.7.2018, *“é para produzir lucros que os acionistas se unem em sociedade, esta é a finalidade da empresa, gerar lucros, e como decorrência natural devem, tais lucros, serem periodicamente repartidos entre os sócios, sob a forma de dividendos”*.
60. Segundo os Acusados, o direito de participar nos lucros sociais não impõe a obrigatoriedade de distribuição, pela Companhia, de todo o lucro auferido no exercício e não se confunde com o direito ao recebimento de dividendos, pois este depende da aprovação, pelos acionistas, da proposta de destinação dos resultados do exercício apresentada pela administração. Aduziram, em acréscimo, que, mesmo quando não distribuídos os lucros, os acionistas ainda assim participam do resultado positivo, reinvestido na sociedade.
61. Ocorre que, como se viu, os valores não foram reinvestidos na Companhia, mas permaneceram retidos em aplicações financeiras.^[17] Ademais, não se discute aqui se a Companhia deve distribuir todo o lucro obtido em cada exercício, mas apenas que, em caso de retenção, os valores sejam utilizados de acordo com a finalidade para a qual foram retidos, o que, para retenções que ultrapassam o exercício social, impõe uma revisão anual do orçamento.
62. Caso a revisão indique excesso de retenção, deve tal valor ser distribuído aos acionistas, de modo a que seja obedecido o regime adotado pela Lei nº 6.404/1976 para a destinação do lucro do exercício, o qual limita a discricionariedade do acionista majoritário na repartição dos resultados sociais, em prol da tutela dos acionistas aos dividendos.
63. Este regime foi reforçado com a reforma procedida pela Lei nº 10.303/2001, que incluiu o § 6º no art. 202 da Lei nº 6.404/76,^[18] assim comentado pelo

“Apesar de a lei nº 6.404/76 ter estabelecido critérios bem definidos para a retenção de lucros, para evitar que o acionista minoritário pudesse ficar submetido ao arbítrio da maioria, a prática demonstrou que muitas companhias vinham decidindo – ainda que ao arrepio da regulamentação vigente – não distribuir a parcela dos lucros remanescente à constituição de reservas (previstas em lei ou no estatuto) e de retenção correspondente a orçamento de capital aprovado. Com a introdução do parágrafo 6º, no art. 202, o legislador deixa explicitado que após terem sido feitas as apropriações dos lucros, que são admitidas nos arts. 193 a 197 da lei, todo o lucro que remanescer deve ser distribuído aos acionistas como dividendo.

Reforça-se, assim, o direito que têm os acionistas minoritários das companhias de participar dos resultados de cada exercício social que remanescerem após terem sido feitas as retenções admitidas em lei ou no estatuto social”.

64. José Alfredo Cruz Guimarães, José Maria Teixeira Costa e Antonio Tavares da Câmara devem, portanto, ser responsabilizados por infração ao art. 109, I da Lei nº 6.404/1976, pela manutenção injustificada, entre 2010 e 2013, de lucros retidos na AGO 2009, sem terem proposto, às AGOs 2010, 2011 e 2012, a revisão do orçamento de capital que embasou a retenção.

III.3.Da utilização dos valores retidos na AGO 2014

65. Em 30.04.2014, a administração da Companhia apresentou à AGO 2014 um orçamento de capital, qualificado como uma revisão e consolidação de orçamentos de capital aprovados nos últimos cinco exercícios. Dessa forma, entende-se que o documento consolidou os orçamentos aprovados na AGO 2009 e na AGO 2010, tendo ele sido considerado pela SEP, na prática, como uma prorrogação, por mais um ano, do primeiro orçamento, a partir do saldo existente na conta de reserva de lucros em 31.12.2013, de R\$ 59.504 mil.
66. Após a absorção do prejuízo do exercício de 2013, de R\$ 10.861 mil, e da distribuição de R\$ 31.413 mil como dividendos, houve a manutenção do valor de R\$ 28.091 mil na conta de reserva de lucros, justificada em função da necessidade de capitalização do Hospital Aliança, com vistas à realização de reformas englobando ampliação de leitos e modernização de instalações. Também desta feita, o orçamento não trouxe qualquer detalhamento dos investimentos que seriam realizados.
67. A SEP, porém, solicitou à Aliança Participações a motivação da prorrogação, tendo a Companhia alegado que o montante de R\$ 28.000 mil aportado no Hospital Aliança, mencionado anteriormente, – R\$ 13.000 mil em 29.12.2009, R\$ 10.000 mil em 12.12.2012 e R\$ 5.000 mil em 13.12.2012 – não era mais suficiente para a execução das reformas e modernizações necessárias. Enviou, também, o projeto datado de 2013, mas sem comprovar, como antes mencionado, que ele teria sido executado ou ao menos iniciado.
68. Porém, a Companhia informou posteriormente ter investido um montante de R\$ 10.358 mil em instalações hospitalares, ou seja, dentro do escopo do orçamento de capital que justificou a retenção de lucros à AGO 2014, informação não contestada pela Acusação. Este valor corresponde, também, a um aporte no capital social do Hospital Aliança, feito pela Aliança Participações em 23.02.2015.

69. O saldo de R\$ 17.732 mil, que remanesceu do valor de R\$ 28.091 mil retido na AGO 2014, foi distribuído como dividendo na assembleia geral ordinária de 2015, o que levou a conta de reserva a contabilizar, ao fim, um valor de R\$ 10.358 mil, equivalente aos lucros retidos e investidos.
70. Entendo, portanto, que em relação ao exercício de 2014 não houve qualquer irregularidade na retenção de lucros e posterior utilização dos recursos retidos, pois foi comprovada a sua aplicação na finalidade prevista no orçamento de capital e o excesso foi distribuído aos acionistas.

IV. Penalidades

71. No que diz respeito à dosimetria da penalidade a ser aplicada aos Acusados, entendo que devem ser consideradas como circunstâncias agravantes o fato de a retenção injustificada dos lucros do exercício de 2008 ter perdurado durante, ao menos, quatro exercícios sociais, bem como a existência de condenação anterior dos Acusados à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 50 mil, no âmbito do PAS CVM nº RJ2012/3110, em virtude da retenção de parcela do lucro do exercício de 2009, amparada em orçamento de capital inepto.
72. Dessa forma, com base no art. 11, II, da Lei nº 6.385/76, **voto** pela aplicação da **penalidade pecuniária individual no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) a José Alfredo Cruz Guimarães, José Maria Teixeira Costa e Antonio Tavares da Câmara**, por infração ao art. 109, I, c/c art. 196 da Lei nº 6.404/1976, em razão da manutenção injustificada, entre 2010 e 2013, de lucros retidos na AGO 2009 e não utilizados, naquele período, para os fins previstos no orçamento de capital que justificou a sua retenção, e sem terem proposto, às AGOs 2010, 2011 e 2012, a revisão do orçamento.
73. Por fim, reconheço a extinção de punibilidade em relação a **Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho** da infração ao art. 109, I, c/c art. 196 da Lei nº 6.404/1976, em analogia ao art. 107, inciso I, do Código Penal^[20].

É o meu voto.

Rio de Janeiro, 25 de junho de 2019.

Carlos Alberto Rebello Sobrinho

Diretor Relator

[1] Art. 109. Nem o estatuto social nem a assembleia-geral poderão privar o acionista dos direitos de: I - participar dos lucros sociais; (...).

[2] Art. 196. A assembleia-geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, deliberar reter parcela do lucro líquido do exercício prevista em orçamento de capital por ela previamente aprovado. §1º. O orçamento, submetido pelos órgãos da administração com a justificação da retenção de lucros proposta, deverá compreender todas as fontes de recursos e aplicações de capital, fixo ou circulante, e poderá ter a duração de até 5 (cinco) exercícios, salvo no caso de execução, por prazo maior, de projeto de investimento. §2º. O orçamento poderá ser aprovado pela assembleia-geral ordinária que deliberar sobre o balanço do exercício e revisado anualmente, quando tiver duração superior a um exercício

social.

[3] Reportando-se apenas às reclamações apuradas no presente processo e nos PAS CVM nºs RJ2012/3110 e RJ2013/2759, tramitaram pela SEP os processos administrativos CVM nºs RJ-2010/11832, RJ2010/17828, RJ2011/5571, RJ2011/7103, RJ2011/9978 e RJ2014/4384.

[4] Egberto Lacerda Teixeira e José Alexandre Tavares Guerreiro, *Das Sociedades Anônimas no Direito Brasileiro*, São Paulo: José Buschatsky, 1979, p.579.

[5] Luiz Carlos Piva, *Lucros, Reservas e Dividendos*, in Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira (coord.), *Direito das Companhias*, Rio de Janeiro: Forense, 2009, vol. 2, p. 1673.

[6] Nelson Eizirik, *A lei das S/A Comentada*, São Paulo: Quartier Latin, 2015, 2ª ed., vol. 3, p.506.

[7] Conforme trecho do RA/CVM/SEP/GEA-3/nº 9/12, "(...) todos os orçamentos de capital relativos às retenções de lucros poderiam ser substancialmente aprimorados nesse ponto, mas, conservadoramente, pode-se admitir que os dos exercícios de 2006 a 2008 estejam no limite da regularidade."

[8] Conclusão extraída de análise empreendida no RA/CVM/SEP/GEA-3/nº 121/15 (fls. 307-325, Doc. SEI 0072910).

[9] As entradas e saídas de recursos da conta de reserva, conforme a destinação de resultados de cada exercício, podem ser acompanhadas na tabela inserta no item 12 do Relatório e estão refletidas nas demonstrações financeiras da Companhia, mais especificamente nas Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, disponíveis para consulta no Sistema IPE.

[10] Nos exercícios anteriores ao de 2009, a Companhia já adotava a prática de reter parcela do lucro líquido do exercício, por proposta da Administração. Nessa direção, conforme informações extraídas das respectivas atas das AGOs, foram retidos parcelas de lucros dos seguintes exercícios: 2004 – R\$14.629 mil; 2005 – R\$ 19.801 mil; 2006 – R\$ 22.046 mil; e 2007 – R\$ 15.546 mil.

[11] Em relação à movimentação da conta, esclareceu o Diretor Gustavo Gonzalez, em sua manifestação de voto emitida em 10.07.2018 no PA CVM nº RJ2012/8386, que "[o] lucro retido na forma do artigo 196 ficará, portanto, registrado no patrimônio líquido até que (a) seja compensado com prejuízos em exercícios subsequentes ou (b) a assembleia geral – se e quando entender pertinente – delibere dar-lhe destinação diferente, seja para fins de aumento de capital, seja para distribuição como dividendo ou, ainda, para formação de reservas estatutárias".

[12] EIZIRIK, Nelson. *A Lei das S/A Comentada*. Vol. III. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 64-65, que acrescenta: "Por mais cuidadosa que seja a elaboração do orçamento, podem ocorrer eventos econômicos durante a sua execução que imponham sua revisão. Se o orçamento não tivesse que ser periodicamente revisado, a companhia poderia reter de maneira indevida valores que deveriam ser distribuídos aos acionistas. Por essa razão, o §2º determina que, caso o orçamento de capital tenha duração superior a 1 (um) exercício social, ele deve ser revisado anualmente. Tal revisão anual justifica-se na medida em que, havendo sobras orçamentárias, desaparece o fundamento para a retenção do lucro, passando a ser obrigatória a sua distribuição como dividendo na assembleia geral ordinária subsequente. Com isso, a Lei das S.A. evita a retenção de lucros de forma indefinida".

[13] V. Nota 10 supra.

[14] Conforme informações extraídas de suas demonstrações financeiras, a Companhia manteve, entre 2009 e 2013, cerca de R\$350 a R\$270 mil alocado em caixa e aplicações de renda fixa e variável.

[15] Segundo consignou o Diretor Relator Pablo Renteria, no voto acompanhado por unanimidade pelo Colegiado, *“o orçamento de capital (...) não atendeu ao comando legal, uma vez que continha justificativa lacônica, que se referia, de modo genérico, às ‘constantes oscilações do mercado financeiro’.”*

[16] Art. 192. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos da administração da companhia apresentarão à assembleia-geral ordinária, observado o disposto nos artigos 193 a 203 e no estatuto, proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício.

[17] No voto que emitiu no PAS CVM nº RJ2012/3110, o Diretor Relator Pablo Renteria assim comentou o fato de o valor de R\$ 2.232 mil retido do lucro do exercício de 2009 da Aliança Participações ter sido direcionado para aplicações financeiras: *“o texto do art. 196 não deixa claro prima facie quais as finalidades que justificariam a retenção de parcela de lucros da companhia. A questão, com efeito, pode suscitar dúvidas, inclusive quanto à regularidade da reserva constituída para a formação de um colchão de liquidez, como observado no caso ora em apreço.”*

[18] “Art. 202. § 6º- Os lucros não destinados nos termos dos arts. 193 a 197 deverão ser distribuídos como dividendos. [\(Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001\)](#)”

[19] Luiz Leonardo Cantidiano – Reforma da Lei das S. A. Comentada – Renovar – RJ – 2002 – pág. 231/232.

[20] Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: I - pela morte do agente; (...)



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor**, em 25/06/2019, às 18:59, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0784314** e o código CRC **4AF57353**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0784314** and the "Código CRC" **4AF57353**.*